



สัญญาความร่วมมือ (Consortium)

สัญญาเลขที่ AGA/08-CON032026

สัญญาความร่วมมือ (“สัญญา”) ฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

โดยและระหว่าง

1. บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด (โดยนายพรพชา เริงพิทยา และ นายกอบพงษ์ ศรีสุชี กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115558012195 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ 1”) และ

2. บริษัท วิถีกร จำกัด (มหาชน) (โดยนางสาวปฐมา พรประภา และนายประพล พรประภา กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107546000130 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ 2”)

โดยที่

ก. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อเป็นการระดมทุนระหว่างคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเข้าทำสัญญาเช่าซื้อเลขที่ AGA/81-LA2026 สัญญาเช่าซื้อเลขที่ AGA/82-LA2026 และสัญญาให้สินเชื่อเลขที่ AGA/23-PL032026 (“สัญญาทางการเงิน”) กับผู้กู้/ผู้เช่าซื้อ (“ลูกค้า”) เนื่องจากสัญญาทางการเงินดังกล่าวเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าในวงเงินที่สูง และเพื่อเป็นการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัญญาทางการเงิน

ข. การที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ จะทำให้คู่สัญญาไม่ต้องรับภาระในการให้การสนับสนุนทางการเงิน และ/หรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาทางการเงินที่มากจนเกินไป และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการเข้าทำสัญญาทางการเงินดังกล่าว



ก. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีภาระจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ และเข้าทำสัญญารับซื้อเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมเท่านั้น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญารับซื้อขึ้น โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงในการเข้าร่วม

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งสัดส่วนการเข้าร่วมกัน กล่าวคือ คู่สัญญาจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าภายใต้สัญญาทางการเงินในสัดส่วน ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วม	สัดส่วน (ร้อยละ)
คู่สัญญาฝ่ายที่ 1	20 (ยี่สิบ)
คู่สัญญาฝ่ายที่ 2	80 (แปดสิบ)

2. การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน

2.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ตกลงรับบริการจากคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาลูกค้าและจัดทำสัญญาทางการเงิน และบริหารจัดการสัญญาทางการเงิน โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเงื่อนไขในการให้บริการตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน)

อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงว่าข้อสัญญาข้างต้นไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ที่จะร่วมดำเนินการต่างๆ กับคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ในการให้บริการตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน) หรือดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองตามที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 เห็นสมควร

2.2 คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 สำหรับการให้บริการตามที่ระบุในข้อ 2.1 ของสัญญารับซื้อ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและวิธีการชำระค่าตอบแทนตามที่กำหนดเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ)



3. ระยะเวลาและการมีผลบังคับใช้ของสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญานับนี้ และให้สัญญานับนี้สิ้นสุดลงทันที เมื่อ (1) สัญญาทางการเงินสิ้นสุดลง และ (2) คู่สัญญาได้รับชำระหนี้ ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ภายใต้อำนาจสัญญาทางการเงินจนครบถ้วนแล้ว

4. วิธีการรับชำระเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาทางการเงิน

4.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดให้ลูกค้าชำระค่างวดเช่าซื้อ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าทำสัญญาทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นตามสัญญาทางการเงิน (“หนี้เงิน”) ด้วยเงินสด เช็ค การโอนเงินเข้าบัญชี หรือด้วยการส่งจ่ายเช็คล่วงหน้า (วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี) หรือวิธีการอื่นใด ตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเท่านั้น โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญาทางการเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระหนี้เงินให้แก่คู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานับนี้

4.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองและกับลูกค้า สิทธิและข้อเรียกร้องทุกประการของคู่สัญญาแต่ละรายในหนี้เงินของคู่สัญญาภายใต้อำนาจสัญญาทางการเงิน เป็นสิทธิและข้อเรียกร้องที่เท่าเทียมกัน (Pari Passu) ระหว่างคู่สัญญาภายใต้อำนาจสัญญานับนี้ และตามสัดส่วนการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าของคู่สัญญาแต่ละราย (Pro Rata) ดังนั้น หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งมีจำนวนเงินที่ตนจะมีสิทธิได้รับ หรือเกินกว่าจำนวนเงินที่ตนจะมีสิทธิได้รับตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานับนี้ จากลูกค้า (ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม) คู่สัญญาที่เป็นผู้ได้รับเงินนั้นจะต้องแจ้งจำนวนเงินที่ได้รับดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบทันที และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันจัดสรรจำนวนเงินที่ได้รับมานั้นตามสัดส่วนที่ถูกต้องตามสิทธิที่คู่สัญญาแต่ละรายมีภายใต้อำนาจสัญญานับนี้ต่อไป



5. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญา

- 5.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันซื้อทรัพย์สินที่จะให้เช่าซื้อ (ในกรณีของสัญญาเช่าซื้อ) โดยอ้างอิงตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้ ตามเงื่อนไขและในวันเวลาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามวรรคแรก คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ตกลงโอนเงินเข้าบัญชีของตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการซื้อทรัพย์สินที่จะให้เช่าซื้อ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น โดยในกรณีดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ตกลงจะแจ้งรายละเอียดของเลขบัญชีธนาคารให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 (ห้า) วัน ก่อนวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในวรรคแรก หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคแรก และทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายที่กระทำความผิดต้องชำระค่าชดเชยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) ต่อปี ของจำนวนเงินที่คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้ นับจากวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อทรัพย์สินที่จะให้เช่าซื้อ (ในกรณีของสัญญาเช่าซื้อ)

- 5.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ภายใต้สัญญาทางการเงินจะแตกต่างกัน การที่คู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ไม่เป็นเหตุปลดปล่อยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตามหน้าที่ในส่วนที่คู่สัญญารายนั้นและไม่เป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ เพิ่มขึ้นกว่าหน้าที่และภาระผูกพันของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน

หนี้เงินตามสัญญาทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระใด ๆ ต่อคู่สัญญาไม่ว่า ณ ขณะใดก็ตาม เป็นหนี้ซึ่งแยกต่างหากจากกัน และเป็นอิสระจากกัน นอกจากนี้ คู่สัญญาทางการเงินมีสิทธิที่จะปกป้อง รักษา และบังคับใช้สิทธิในสัดส่วนของตนที่มีภายใต้สัญญาทางการเงินได้โดยไม่ต้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคู่ความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อปกป้อง รักษา หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมติของคู่สัญญาภายใต้การลงมติตามที่กำหนดในข้อ 5.4 และ/หรือ ข้อ 5.5 ของสัญญานี้



- 5.3 ในกรณีที่ลูกค้าตามสัญญาทางการเงิน ชำระหนี้เงินล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาทางการเงิน คู่สัญญาตกลง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อติดตามให้ลูกค้าชำระหนี้เงินหรือปฏิบัติตามสัญญาทางการเงิน ตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้
- 5.4 เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดให้ใช้มติเอกฉันท์ของคู่สัญญาในข้อ 5.5 ของสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การใช้สิทธิของคู่สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญาทางการเงินกับลูกค้าในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการดำเนินการพิจารณาเครดิต การใช้สิทธิของคู่สัญญาภายใต้สัญญาทางการเงิน การส่งหนังสือบอกกล่าว การฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกค้า และการจัดหาทีมกฎหมาย ทนายความ และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ ให้ ถือเป็นดุลพินิจและการตัดสินใจของคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 เป็นตัวแทน ของคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 และเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และต้อง ดำเนินการโดยถือเอาประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินการตามวรรคแรก คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 จะแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ทราบภายในระยะเวลาตามสมควร และคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 สงวนสิทธิ์ที่จะ ระบุ และ/หรือ ยับยั้งไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ดำเนินการได้ ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 จะได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ก็ ตาม

ในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิตามวรรคแรก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 สามารถดำเนินการได้หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในแต่ละคราว แต่หากมีค่าใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในแต่ละคราว ต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อความตามข้อ 5.4 วรรคหนึ่งและวรรคสองข้างต้น ให้ใช้มติของเสียงข้างมาก เพื่อมิให้เป็น ที่สงสัย “มติเสียงข้างมากของคู่สัญญา” หมายถึง มติให้ความเห็นชอบจากคู่สัญญาภายใต้สัญญานี้ในสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของสิทธิในการออกเสียงลงมติทั้งหมดของคู่สัญญา โดยสิทธิในการออกเสียงลง มติของคู่สัญญาแต่ละรายเป็นไปตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้



- 5.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การใช้สิทธิหรือการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญาทางการเงินกับลูกค้าในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติเอกฉันท์ของคู่สัญญา
- (ก) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 - (ข) การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น/ค่าเช่าซื้อ และ
 - (ค) การปลด ปลอด หรือไถ่ถอนหลักประกันใด ๆ หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีผลทำให้หลักประกันของสัญญาทางการเงินนั้นมีมูลค่าลดลงหรือเสื่อมราคา หรือเกิดบุริมสิทธิหรือเกิดภาระติดพันขึ้นบนหลักประกันดังกล่าว หรือสิ้นผลหรือใช้บังคับไม่ได้ต่อไป
 - (ง) การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อหลักประกัน
- 5.6 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ในกรณีที่มีการลงมติตามที่กำหนดในข้อ 5.4 และ/หรือ ข้อ 5.5 ของสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามผลการลงมติอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภายใต้สัญญาทางการเงิน และการแก้ไขสัญญาทางการเงิน
- 5.7 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ในกรณีที่จำนวนเงินที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาทางการเงิน ไม่เพียงพอที่จะชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระ ณ ขณะนั้น ๆ ให้แก่คู่สัญญา หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการบังคับหลักประกันไม่เพียงพอที่จะชำระเงินให้แก่คู่สัญญา ให้จัดสรรเงินที่ได้รับชำระหรือที่ได้คืนมาตามลำดับดังต่อไปนี้



- (ก) ลำดับแรก: ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญาทางการเงิน ที่ยังไม่ได้ชำระ
- (ข) ลำดับที่สอง: ชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม: ชำระเงินต้น/ค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระ และ
- (ง) ลำดับที่สี่: ชำระเงินจำนวนอื่นใดซึ่งถึงกำหนดชำระ (ถ้ามี)
- 5.8 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่ากรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เข้าซื้อภายใต้สัญญาทางการเงิน เป็นของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้ จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน
- 5.9 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสิทธิในการได้รับผลประโยชน์จากประกันภัยทรัพย์สินภายใต้สัญญาทางการเงิน เป็นของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้
- 5.10 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสิทธิต่าง ๆ ของคู่สัญญานบนทรัพย์สินหลักประกันภายใต้สัญญาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำนอง เป็นของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญานี้
- 5.11 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้สัญญาทางการเงินให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ (“ผู้โอน”) ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วัน ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
- ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในวรรคแรก ผู้โอนจะต้องดำเนินการให้บุคคลที่จะรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ (“ผู้รับโอน”) นั้นตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับคู่สัญญาอีกฝ่าย เพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้โอนตามสัญญานี้ทุกประการ เว้นแต่ผู้โอนและคู่สัญญาอีกฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น



5.12 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งสัดส่วนการเข้าร่วมกัน ในอัตราส่วนตามข้อ 1. ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาในการชำระเงินค่าร่วมดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่ชำระตามส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนตามที่ระบุในข้อ 1.

5.13 การขอออกใบคำสั่งซื้อ (PO) ให้ออกในนามคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6. คำรับรองและยืนยัน

6.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้คำรับรองและยืนยันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 (คำรับรองและยืนยัน) และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจดีว่าคำรับรองและยืนยันดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

6.2 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดตรวจพบภายหลังวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ว่าคำรับรองและยืนยันใดของคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริง อันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของคู่สัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดคำรับรองและยืนยันยังคงต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใด ๆ (หากมี) ในการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองและยืนยัน

7. เหตุแห่งการผิดสัญญา

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้น และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาฉบับนี้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ค) ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาทันที



- (ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รักษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน และข้อกำหนดใด ๆ อันเป็นหน้าที่ของคณตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
- (ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดคำรับรองและยืนยันใด ๆ ที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ คำรับรองและยืนยันใด ๆ ที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นคำรับรองและยืนยันที่ไม่เป็นความจริง หรือพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
- (ค) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการหรือไม่กระทำการสิ่งใดซึ่งเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ภายใต้สัญญาฉบับนี้
- (ง) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกฟ้องร้อง และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลใด ๆ จนเป็นเหตุให้หรืออาจเป็นเหตุให้มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้
- (จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว (รวมทั้งการเข้าซื้อสินนิยฐานตามกฎหมายล้มละลายเรื่องการมีหนี้สินล้นพ้นตัว) ล้มละลาย ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ เลิกบริษัท ชำระบัญชี ควบรวมบริษัท หรือ กระทำการใด ๆ ที่สินนิยฐานได้ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ คำสั่งฟื้นฟูกิจการ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด) ของคู่สัญญา จนเป็นเหตุให้หรืออาจเป็นเหตุให้มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้
- (ฉ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการส่งมอบเงินให้แก่ลูกค้าตามที่ระบุในข้อ 5.1. ของสัญญาฉบับนี้



8. การบอกเลิกสัญญา

หากเกิดเหตุแห่งการผิดสัญญาตามข้อ 7. ของสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ผู้สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดสัญญาตามข้อ 7. ของสัญญานี้ มีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือ บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายกับคู่สัญญาอีกฝ่ายได้

9. การโอนสิทธิและหน้าที่

ตลอดอายุของสัญญานี้ คู่สัญญาไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้สัญญานี้ ให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

10. คำบอกกล่าว

เว้นแต่สัญญานี้จะระบุเป็นอย่างอื่น คำบอกกล่าวใด ๆ ที่ต้องส่งให้ผู้สัญญาอีกฝ่าย จะต้องส่ง ณ สถานที่อยู่ ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานที่อื่นตามที่คู่สัญญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คำบอกกล่าวนั้นอาจส่งด้วยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งคำบอกกล่าวให้ถือว่า มีผล

(ก) นับแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งด้วยตนเอง หรือพนักงานส่งเอกสาร

(ข) ภายในวันที่กำหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ หรือ

(ค) ภายในวันที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังคู่สัญญาฝ่ายผู้รับตามรายละเอียดที่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับได้แจ้งไว้ด้านล่าง



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



ทั้งนี้ ในกรณีของการส่งคำบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญานับนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกกล่าวจะต้องส่งคำบอกกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น

คู่สัญญาฝ่ายที่ 1:

บริษัท อาไจล์ แอสเซตส์ จำกัด

เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 000 9392 / 065 389 3999

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : kiattikhun@agileassets.co.th

ผู้ติดต่อ : คุณเกียรติคุณ สนรื้อย

คู่สัญญาฝ่ายที่ 2:

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 310 7555

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : prapol@tk.co.th

ผู้ติดต่อ : นายประพล พรประภา

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่จะส่งคำบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

11. การใช้สิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิหรือล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้อนุสัญญานับนี้ มิให้ถือว่าการไม่ใช้สิทธิหรือการล่าช้าดังกล่าวเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายนั้น



12. การแยกต่างหากของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาลงฉบับนี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สัญญาดตกลงกัน ดังนี้

- (ก) ข้อความและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้ของสัญญาลงฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบ หรือทำให้เสื่อมเสียต่อข้อความและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ยังคงสมบูรณ์ในสัญญาลงฉบับนี้
- (ข) ร่วมกันแก้ไขข้อความ และข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาลงฉบับนี้

13. การแก้ไขสัญญา

รายละเอียดในสัญญาลงฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายมิได้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั้น จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาลงฉบับนี้ และให้ถือว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาลงฉบับนี้

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญาลงฉบับนี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สัญญาให้นำเสนอต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

(คู่สัญญาลงนามในหน้าถัดไป)



AGILE ASSETS
Company Limited

0 2000 9392

0115558012195

www.agileassets.co.th

20 Moo1 Sukhumvit Road
Bangmuangmai, Muang
Samut Prakan 10270



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นมา 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ต่อหน้าพยาน ณ วันที่ซึ่งได้ระบุไว้ในหน้าแรกของสัญญาฉบับนี้

คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 : บริษัท อาโกล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด	คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 : บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
ชื่อ: นายพรรษา เรืองพิทยา	ชื่อ: นางสาวปฐมา พรประภา
ชื่อ: นายกอบพงษ์ ศรีสุชี	ชื่อ: นายประพล พรประภา
ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาโกล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด	ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
พยาน: 	พยาน:
()	()



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน

- 1. การจัดหาลูกค้าและจัดทำสัญญาทางการเงิน**
 - 1.1. จัดหาลูกค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการออกแบบแผนธุรกิจ โครงสร้างการจัดหาเงินทุน เงื่อนไขทางการเงิน การประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักร รายละเอียดของเครื่องจักร
 - 1.2. ทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer – KYC) และ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence - CDD) และจัดทำสรุปการตรวจสอบอย่างย่อให้แก่คู่สัญญา
 - 1.3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและประสานงานกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการเข้าทำสัญญาทางการเงิน
 - 1.4. เข้าตรวจสอบโรงงาน และ/หรือ สถานที่ประกอบการของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าทำสัญญาทางการเงิน
 - 1.5. ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินหลักประกันและรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัพย์สินหลักประกัน
 - 1.6. เปรียบเทียบลูกค้าในเบื้องต้น และจัดทำสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไข (Term sheet) และประมาณการทางการเงินอย่างย่อ เพื่อนำส่งให้แก่คู่สัญญา
 - 1.7. ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการประสานงานกับคู่สัญญา และ/หรือ ตัวแทนของคู่สัญญา เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามสัญญาทางการเงินให้แล้วเสร็จ
 - 1.8. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างของทรัพย์สินหลักประกันให้แก่คู่สัญญาและดำเนินการจดทะเบียนจ้างทรัพย์สินหลักประกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 - 1.9. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาทางการเงิน
 - 1.10. ดำเนินการนำส่งมอบเช็ค และ/หรือ เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าที่ได้รับจากลูกค้าให้แก่คู่สัญญา
 - 1.11. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาลูกค้าและจัดทำสัญญาทางการเงินตามที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 จะแจ้งเป็นครั้งคราว



2. การบริหารจัดการสัญญาทางการเงินให้แก่คู่สัญญา

- 2.1. แจ้งข่าวสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ถูกต้อง จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับสัญญาทางการเงินให้แก่คู่สัญญาทราบอยู่เสมอ
- 2.2. ติดตาม ดูแล และประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามสัญญาทางการเงิน
- 2.3. ดำเนินการเป็นตัวแทนสินเชื่อหรือตัวแทนเข้าซื้อเพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาทางการเงิน
- 2.4. รวบรวมใบแจ้งหนี้จากคู่สัญญาและนำส่งให้แก่ลูกค้า
- 2.5. นำส่งรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสัญญาทางการเงินให้แก่คู่สัญญา
- 2.6. ดำเนินการติดตามและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ให้เข้าซื้อ และ/หรือ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือด้วยวิธีการเข้าตรวจสอบ ณ โรงงาน และ/หรือ สถานที่ประกอบการของลูกค้า
- 2.7. แจ้งให้คู่สัญญาทราบในทันทีที่ทราบถึงเหตุที่อาจทำให้เกิดเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเกิดเหตุแห่งการผิดสัญญา
- 2.8. ดำเนินการติดตามและตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกัน โดยหากมีมูลค่าลดลงน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาทางการเงิน จะต้องประสานงานกับลูกค้าให้ดำเนินการเพิ่มเติมทรัพย์สินหลักประกันเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา
- 2.9. ดำเนินการติดตาม ทวงถามหนี้ตามสัญญาทางการเงิน การออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) การฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งศาลในชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา งานสืบทรัพย์ บังคับคดี รวมไปถึงการจัดหาทีมกฎหมาย ทนายความ และกรอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ ตามเงื่อนไขที่คู่สัญญากำหนดภายใต้สัญญานี้
- 2.10. ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินที่ได้จากการบังคับคดีให้แก่คู่สัญญาตามเงื่อนไขที่คู่สัญญากำหนดภายใต้สัญญานี้
- 2.11. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสัญญาทางการเงินให้แก่คู่สัญญาตามที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 จะแจ้งเป็นครั้งคราว



3. ข้อตกลงกระทำการของผู้ให้บริการ

- 3.1. คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ในฐานะผู้ให้บริการ (“ผู้ให้บริการ”) ตกลงให้บริการตามข้อ 1. และ/หรือ ข้อ 2. ข้างต้น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ การใดที่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 และให้มีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาฝ่ายที่ 1
- 3.2. ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบใช้ต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ในค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติผิดสัญญาทางการเงินอันเนื่องมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ ซึ่งทำให้มีกรณีพิพาทหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 หรือคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ โดยผู้ให้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าว
- 3.3. ผู้ให้บริการจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยรวม และเป็นไปตามสัญญาฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติของคู่สัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้
- 3.4. ผู้ให้บริการไม่สามารถมอบหมายช่วงหน้าที่ตามข้อ 1. และ/หรือ ข้อ 2. ข้างต้น ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่ 2



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

1. ค่าตอบแทนการจัดหาลูกค้า (Origination Fee)

เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 รับผิดชอบและให้บริการในการจัดหาลูกค้า ตามที่ระบุในข้อ 1. ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน) ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 เป็นผู้ชำระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ในอัตราร้อยละ 2.25 (สองจุดสองห้า) ของจำนวนเงินที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าในสัญญาทางการเงิน อ้างอิงตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญาฉบับนี้ โดยแบ่งชำระเป็น 6 (หก) งวด โดย 1. สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) เลขที่ AGA/81-LA2026 เริ่มต้นงวดแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 2. สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase Back) เลขที่ AGA/82-LA2026 เริ่มต้นงวดแรกในวันที่ 28 เมษายน 2569 และ 3. สัญญาให้สินเชื่ เลขที่ AGA/23-PL032026 เริ่มต้นงวดแรกในวันที่ 28 เมษายน 2569 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบมาด้วย

1.1. สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) เลขที่ AGA/81-LA2026 โดยชำระค่า Origination Fee ตามตารางที่แนบมาด้วย ดังนี้

ลำดับ	วันที่	Origination Fee	VAT	รวม
1	28/7/2569	65,869.20	4,610.84	70,480.04
2	28/8/2569	65,869.20	4,610.84	70,480.04
3	28/9/2569	65,869.21	4,610.84	70,480.05
4	28/10/2569	65,869.20	4,610.84	70,480.04
5	28/11/2569	65,869.20	4,610.84	70,480.04
6	28/12/2569	65,869.21	4,610.84	70,480.05
รวม		395,215.22	27,665.04	422,880.26



- 1.2. สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase Back) เลขที่ AGA/82-LA2026 โดยชำระงวดละ 25,307.64 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	วันที่	Origination Fee	VAT	รวม
1	28/4/2569	23,652.00	1,655.64	25,307.64
2	28/5/2569	23,652.00	1,655.64	25,307.64
3	28/6/2569	23,652.00	1,655.64	25,307.64
4	28/7/2569	23,652.00	1,655.64	25,307.64
5	28/8/2569	23,652.00	1,655.64	25,307.64
6	28/9/2569	23,652.00	1,655.64	25,307.64
รวม		141,912.00	9,933.84	151,845.84

- 1.3. สัญญาให้สินเชื่อ เลขที่ AGA/23-PL032026 โดยชำระงวดละ 4,173 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	วันที่	Origination Fee	VAT	รวม
1	28/4/2569	3,900.00	273.00	4,173.00
2	28/5/2569	3,900.00	273.00	4,173.00
3	28/6/2569	3,900.00	273.00	4,173.00
4	28/7/2569	3,900.00	273.00	4,173.00
5	28/8/2569	3,900.00	273.00	4,173.00
6	28/9/2569	3,900.00	273.00	4,173.00
รวม		23,400.00	1,638.00	25,038.00



ทั้งนี้ ในกรณีที่วันครบกำหนดชำระค่าตอบแทนไม่ใช่วันที่ธนาคารเปิดดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไปในประเทศไทย (“วันทำการ”) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ชำระเงินดังกล่าวในวันทำการแรกถัดจากวันที่กำหนดให้ชำระค่าตอบแทน

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ตกผลรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) และอากรแสตมป์ (Stamp Duty) และมีสิทธิหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding tax) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 3 (สาม) ของค่าตอบแทนข้างต้นหรือตามอัตราอื่นใดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลานั้น ๆ

2. ค่าตอบแทนการบริหารจัดการลูกค้า (Service Fee)

เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 รับหน้าที่และให้บริการในการบริหารจัดการลูกค้า ตามที่ระบุในข้อ 2. ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน) ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 เป็นผู้ชำระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ในอัตราร้อยละ 0.90 (ศูนย์จุดเก้าศูนย์) ต่อปี ของจำนวนเงินที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าในสัญญาทางการเงิน อ้างอิงตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 1. ของสัญญาฉบับนี้ โดยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบมาด้วยนี้



2.1 สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) เลขที่ AGA/81-LA2026 โดยชำระค่า Service Fee ตามตารางที่แนบมา
ด้วย ดังนี้

ลำดับ	วันที่	Service Fee	VAT	รวม
1	28/7/2569	13,173.84	922.17	14,096.01
2	28/8/2569	13,173.84	922.17	14,096.01
3	28/9/2569	13,173.84	922.17	14,096.01
4	28/10/2569	13,173.84	922.17	14,096.01
5	28/11/2569	13,173.84	922.17	14,096.01
6	28/12/2569	13,173.84	922.17	14,096.01
7	28/1/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
8	28/2/2570	13,173.84	922.17	14,096.00
9	28/3/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
10	28/4/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
11	28/5/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
12	28/6/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
13	28/7/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
14	28/8/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
15	28/9/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
16	28/10/2570	13,173.84	922.17	14,096.00
17	28/11/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
18	28/12/2570	13,173.84	922.17	14,096.01
19	28/1/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
20	28/2/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
21	28/3/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
22	28/4/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
23	28/5/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
24	28/6/2571	13,173.84	922.17	14,096.00

ลำดับ	วันที่	Service Fee	VAT	รวม
25	28/7/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
26	28/8/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
27	28/9/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
28	28/10/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
29	28/11/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
30	28/12/2571	13,173.84	922.17	14,096.01
31	28/1/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
32	28/2/2572	13,173.84	922.17	14,096.00
33	28/3/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
34	28/4/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
35	28/5/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
36	28/6/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
37	28/7/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
38	28/8/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
39	28/9/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
40	28/10/2572	13,173.84	922.17	14,096.00
41	28/11/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
42	28/12/2572	13,173.84	922.17	14,096.01
43	28/1/2573	13,173.84	922.17	14,096.01
44	28/2/2573	13,173.84	922.17	14,096.01
45	28/3/2573	13,173.84	922.17	14,096.01
46	28/4/2573	13,173.84	922.17	14,096.01
47	28/5/2573	13,173.84	922.17	14,096.01
48	28/6/2573	13,173.84	922.17	14,096.00
รวม		632,344.37	44,264.11	676,608.42



2.2

สัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase Back) เลขที่ AGA/82-LA2026 โดยชำระงวดละ 5,061.53 บาท (ห้าพัน
หกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	วันที่	Service Fee	VAT	รวม
1	28/4/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
2	28/5/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
3	28/6/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
4	28/7/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
5	28/8/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
6	28/9/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
7	28/10/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
8	28/11/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
9	28/12/2569	4,730.40	331.13	5,061.53
10	28/1/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
11	28/2/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
12	28/3/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
13	28/4/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
14	28/5/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
15	28/6/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
16	28/7/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
17	28/8/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
18	28/9/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
19	28/10/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
20	28/11/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
21	28/12/2570	4,730.40	331.13	5,061.53
22	28/1/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
23	28/2/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
24	28/3/2571	4,730.40	331.13	5,061.53

ลำดับ	วันที่	Service Fee	VAT	รวม
25	28/4/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
26	28/5/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
27	28/6/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
28	28/7/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
29	28/8/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
30	28/9/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
31	28/10/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
32	28/11/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
33	28/12/2571	4,730.40	331.13	5,061.53
34	28/1/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
35	28/2/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
36	28/3/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
37	28/4/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
38	28/5/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
39	28/6/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
40	28/7/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
41	28/8/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
42	28/9/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
43	28/10/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
44	28/11/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
45	28/12/2572	4,730.40	331.13	5,061.53
46	28/1/2573	4,730.40	331.13	5,061.53
47	28/2/2573	4,730.40	331.13	5,061.53
48	28/3/2573	4,730.40	331.13	5,061.53
รวม		227,059.20	15,894.14	242,953.34



2.3

สัญญาให้สินเชื่อ เลขที่ AGA/23-PL032026 โดยชำระงวดละ 834.60 บาท (แปดร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	วันที่	Service Fee	VAT	รวม
1	28/4/2569	780.00	54.60	834.60
2	28/5/2569	780.00	54.60	834.60
3	28/6/2569	780.00	54.60	834.60
4	28/7/2569	780.00	54.60	834.60
5	28/8/2569	780.00	54.60	834.60
6	28/9/2569	780.00	54.60	834.60
7	28/10/2569	780.00	54.60	834.60
8	28/11/2569	780.00	54.60	834.60
9	28/12/2569	780.00	54.60	834.60
10	28/1/2570	780.00	54.60	834.60
11	28/2/2570	780.00	54.60	834.60
12	28/3/2570	780.00	54.60	834.60

ลำดับ	วันที่	Service Fee	VAT	รวม
13	28/4/2570	780.00	54.60	834.60
14	28/5/2570	780.00	54.60	834.60
15	28/6/2570	780.00	54.60	834.60
16	28/7/2570	780.00	54.60	834.60
17	28/8/2570	780.00	54.60	834.60
18	28/9/2570	780.00	54.60	834.60
19	28/10/2570	780.00	54.60	834.60
20	28/11/2570	780.00	54.60	834.60
21	28/12/2570	780.00	54.60	834.60
22	28/1/2571	780.00	54.60	834.60
23	28/2/2571	780.00	54.60	834.60
24	28/3/2571	780.00	54.60	834.60
รวม		18,720.00	1,310.40	20,030.40

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันครบกำหนดชำระค่าตอบแทนไม่ใช่วันทำการ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ชำระเงินดังกล่าวในวันทำการแรกถัดจากวันที่กำหนดให้ชำระค่าตอบแทน

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ตกลงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) และอากรแสตมป์ (Stamp Duty) และมีสิทธิหักภาษีหักเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding tax) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 3 (สาม) ของค่าตอบแทนข้างต้นหรือตามอัตราอื่นใดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบะเวลานั้น ๆ



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

คำรับรองและยืนยัน

1. คำรับรองและยืนยันของคู่สัญญาฝ่ายที่ 1

ณ วันที่ตามสัญญาฉบับนี้และตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ให้คำรับรองและยืนยันว่า

- (ก) คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
- (ข) คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 มีอำนาจในการเข้าทำสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระทำดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของคู่สัญญาฝ่ายที่ 1
- (ค) การที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 เข้าทำสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข หรือคำรับรองใด ๆ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาที่มีนัยสำคัญที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ได้ทำหรือให้กับบุคคลอื่น หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในการอนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ได้รับ
- (ง) คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ไม่อยู่ในระหว่างการเลิกบริษัทหรือขั้นตอนการฟ้องหรือการดำเนินขบวนการล้มละลาย
- (จ) เท่าที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ทราบ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลใด ๆ และ ทั้งในและนอกศาล ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญกับการให้บริการแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 และเท่าที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ทราบ ไม่มีเหตุ หรือข้อขัดแย้ง การถูกฟ้องร้องและการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหรือกับบุคคลอื่น ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของคู่สัญญาฝ่ายที่ 1 ในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์ หรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญกับการให้บริการแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2
- (ฉ) คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้การจัดหาและบริหารจัดการลูกค้าและมีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2



2. คำรับรองและยืนยันของคู่สัญญาฝ่ายที่ 2

ณ วันที่ตามสัญญาฉบับนี้และตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ให้คำรับรองและยืนยันว่า

- (ก) คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 เป็นบริษัท[มหาชน]จำกัดที่จัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
- (ข) คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 มีอำนาจในการเข้าทำสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระทำได้กล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของคู่สัญญาฝ่ายที่ 2
- (ค) การที่ผู้ให้บริการเข้าทำสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข หรือคำรับรองใด ๆ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญภายใต้สัญญาที่มีนัยสำคัญที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ได้ทำหรือให้กับบุคคลอื่น หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในการอนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ได้รับ
- (ง) คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ไม่อยู่ในระหว่างการเลิกบริษัทหรือขั้นตอนการฟ้องหรือการดำเนินขบวนการล้มละลาย
- (จ) เท่าที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ทราบ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลใด ๆ และ ทั้งในและนอกศาล ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และเท่าที่คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ทราบ ไม่มีเหตุ หรือ ข้อขัดแย้ง การถูกฟ้องร้องและการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหรือกับบุคคลอื่น ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของคู่สัญญาฝ่ายที่ 2 ในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได้อย่างสมบูรณ์